

מסורת הש"ס

(א) [נבטמי ודפו"ר שיקוק] (ב) [ע' מוס' כ"צ סא. ד"ה וזכ"א.] (ג) [נבטמי חרופת, ובדפו"ר מרופס. ונראה דלפ"ל, ד] מעשר שני פיר מ"ו, (ד) [ע' מ"ש רש"י סוכה יר. ד"ה משום הכי וכו' שאלמי את מורי וכו'], (ה) [נבטמי דפו"ר: רבי אלעזר], (ו) מוספתא דקדושין פ"ב ה"ט [ע"ש, ח] [נמש"י נראה דל"ג "מאי קא"ל, רש"י ע"ש, (ט) כ"ב קד, י' לקמן יג, (י) גיטין פה: י' ומינה ט ע"ה, ח] [גיטין סס, י] [וסס ד"ה ה"ג, ט] [נדפוס: ומש"ה, ט] [מכירתא, יא], (כ) [נזכ"ל אלמא הוה לשון], (ל) [נזכ"ל לא נראה, ד] [נזכ"ל מענין לענין בלחמי ענין],



**תורה אור השלם**

1. בי יקח איש אשה ובקעה וקהוּ אִם לֹא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר בריית ונתן בְּיָדָהּ ושלָחָהּ מביטָהּ: דברים כ ב ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע וזוהא שפחה נחרפת לאיש והפרה לא נפקתה או חפשה לא נתן לה בקרת תורה לא יזמרו כי לא חפשה: ויקרא ט כ



**מוסף רש"י**

הובא בסוף המסכת.



**מוסף תוספות**

א. דרבנן סבירי דיום שאין מוכיחות הויין ידים ולא בעי ודיו וכו' ורבי יהודה סבירי הויין ידים מקדשין לומר דיון דאי לא כתב ודיון בטנ הוי כמגריש בדברא מעלמא ופשוט ראה בעלמא הוא. מוס' מגדים ה: ד"ה למא, ב. דבפרק לה הגט (דף כו.) קאמר הכותב טופסי גיטין צריך שיזהר וכו' וקאמר שמואל עלה דההיא אף מקום הרי את מותרת לכל אדם פי' דהוא עיקר של גט ואי ס"ל כר' יהודה א"כ צריך שיזהר מקום ודיון שהרי דיון הוי עיקר לר' יהודה. סס ד"ה ומלמ'. ג. וכן ההיא נדויר וכו' האומר אהא וכו'. שס. ד. כלומר הרי את ודאי שמואל סלי דיום שאנין מוכיחות לא הויין ידים. מוס' מ"ג ז: ד"ה ה"ג. ה. והכי פירושו לכותב שמואל לא בעי ידים מוכיחות ובזמן שנוזר עובר לפניו ליא לספקוי דיו מיהא הוי אבל אין נזיר עובר לפניו דלמא אהא בתענית קאמר פירוש ואפילו די לא הוי, ולגורסא זו מסיק דשמואל לא בעי ידים מוכיחות. שס: והא דמשני הכא דקאמר לי, והתם כשנוזר עובר לפניו דאז הוי חסור גמורה, ה"ה דאי הוה מצי לאשכוחי בביתוהו הוכיחה קצת הוה משני הכי אלא דלא משכח בענין אחר. מוס' הלא"ש. ו. כלומר מתהלך וישילושם היתה אצילניו. מוס' טוין. ו. תפושה נמי הוי כמו ותפשה ושכב עמה. מוס' טוין. ח. ויסבורי שאין באותם קדושין ממש ויבא להחרי אשת איש לראשון. מוס' טוין.

(יש לעי' פירוש דבריו **ויבא** להחרי מי יבא הרי מדובר בבעל עצמו).
ט. תימא אי לא שמיעי ליה למא לא יאה לו נסק עמיהן הרי הוא סביר לידע כל טיב גיטין וקדושין הלכך נראה לפרש. [נ"א דלא כפי' הר"ר עזריאל.]
ה"ק. מוס' הלא"ש. (פי' מהרש"א.)

ידעה. פיר"ש אפילו לשון ההוא לשון קדושין הוא, הויי מקדשא והלא אינה בקיאה בלשון והואיל ולא ידבר עמה להתקדש לו ואינה מבנה ענין הדברים לא תנצית להתקדש לו. הכי נמי. דהווי קדושי דנתן היה מדבר עמה על עסקי קדושיה ונתן לה ולא מקדשה ביהודה. ומסתברא דהא דאיסתפקא לן בהני לישני אי לקדושין משתמעי, הטעם מפני שהיה מדבר עמה על עסקי קדושיה אבל אם לא היה מדבר עמה על עסקי קדושיה ודאי למלאכה משתמעי, ואפילו ששניהם מורים שלקדושין נתנו אין כאן עדים כלל, אבל בלישני דלעיל שהם לשון קדושין אפילו לא דיבר עמה על עסקי קדושין אם היא מודה שהבינה הלשון ומקדשת שהרי הבינה הלשון ותנצית והלשון הוא לקדושין ויש כאן עדים. וכנ"י דעת הר"ם שכתב פ"ג [ה"ו] דאין חוששין למלות אלו, וכן לאזיה מלות חוששין אם לא היה מדבר עמה על עסקי קדושיה, אלא ודאי שזה החילוק בין מלות אלו ומלות שהם לשון קדושין. גופא היה מדבר עמה. במסכת מעשר שני פ"ד [מ"ו] תנינא לה גבי גט נמי אע"י דלא בעינן דעתה דידה צריך שיהיה דעתה שנתנה לה בתורת כריתות ומדברנן כמו שכתבנו בגיטין פרק הורוק. [מענין לענין] באותו ענין. שכתבן שאמרה הן כלומר שרוצה להתקדש לו נתן לה הכסף. ו כלומר מענין הקדושין לענין אחר והוא מאותו ענין שכמר לה תוציא להתקדש לי ואמרה הן, ואמר כמה צריכה את לפתנסה, כמה יש לך נדוניא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא), ובעוד שהיו עוסקים באלו הדברים נתן לה הכסף. והלכתא כרבי מחברא ולא הוי קדושי. בטבי גיטין. בהלכותיהן. לא יאה לו עסק. להיות דיון בדבר שמוא יחיר ערזה ודווי עיוות שאינו חורר לחיקון. דרב יהודה אמר שמואל. והוא שעסוקין באותו ענין דוקא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא).

## האשה נקנית פרק ראשון קידושין ו.

**לישני בתראי**. דקאמר זהו אין כאן צית מיחוש צין דקידושין צין דגירושין: **ליסנינהו כחדא**. למה לי למיתני מקודשת מקודשת מרי ויזמי: **מיוחדם**. לשון והיו לבשר אחד (גראשית ב): **מיועדם**. לשון אשר לא יעדה (שמות כה) שהוא לשון קידושין בלמה העבירה: **עורסי נגדסי**.

לשון אעשה לו עזר כנגדו (גראשית ב): **סגורסי**. לשון ויסגור בשר (שס): **עלורסי**. לשון עצרת שמהא נאספת עמי בצית. ורבותי אמרו לשון כי אשה עלורה לנו (שמואל א כה) ולא נהירא דההיא עלורה ממנו קאמר דהא אחימלך אמר לו לדוד אס נשמרו הנערים אך מאשה דוד אהדר ליה אשה עלורה לנו והננו טהורים: **ויהודס ועוד** לקרא. וכי המקרא נריך סיוע ממנהג שביהודה: **סן ביהודס נו'**. אכל מקרא ליכא למילף דההוא יחוד צעלמא הוא שהי בשפחה כנענית הכתוב מדבר שאין קידושין מופסין זה ומעיקרא הוה סלקא דעמיה כמ"ד גגיטין (דף מג.) בלחיה שפחה וחליה צת חורין הכתוב מדבר דשייכי זה כל **קידושין: נמאי עסקינן**. בהגך לישני דקא מצינעיל לן אי הוו קידושין או לא הי"ד אל שאין מדבר עמה קודם לכן על עסקי קידושין וכן בהגך לישני דגירושין שלא היה מדבר עמה על עסק גיטה: **מנא ידעס נו'**. כלומר אפילו הוו הגך לישני לשון קידושין היכי מקדשא הא לא ידעס מאי קאמר לה שמתרהא להתקדש לו: **ואלא מדבר**. מה לי אל לא הוה לשון קידושין אפילו לא אמר לה מידי נמי אלא שנתן לה קי"ל דהוו קידושין כר' יוסי: **גיטה וקידושיה**. או גיטה או קידושיה: **ה"ג**. דמקדשא כרבי יוסי דלמרינן מסתמא לשם קידושין נתן והיא קנלתם לך אכל השתא דפריש הגך לישני אס לשון קידושין הן מתקדש ואס לשון בלוא לעשות מלאכתו הס הרי גילה דעתו שאינו חפץ לקדשה עכשיו: **והוא שעסוקין נו'**. הא דקאמר רבי יוסי דיו והוא שהיו עסוקים דציבור עיסקי **קידושיה**ן עד שעת נתינה: **מנא ידעס**. כיון דזשעת נתינה לא עוסקין דציבור הקידושין מנא ידעה שלסם קדושין הוא נותנס לה שמתרהא ואע"פ שדברו כבר צדק הרי פסקו אותו עסק: **מענין לענין**. שפסקו מלדבר בקידושין ממש והיו מדברים בדברים אחרים ומיהו לדבר כרבי ויוונס היה כמו כמה יש לך דנוניא וכמה עדות יש לך להתפרנס: **מהס: צטיז עיטין**. להלכותיהן: **לא יאה לו עסק עמסן**. להיות צין בדבר שמוא יחיר חסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן: **אפי' לא שמיע ליה**. הא דהלכה כרבי יוסי נימא נמי דלא יאה לו עסק עמהס כלומר מי שכיחא הא או לא שכיחא אדם נותן גט **או קידושין** לאשה ואינו מפרש: **וכן בגירושין**. כמו אמר מר וכן בגירושין כו': **פשיטא**. צניחותא: **לא**

ליה הכי בכריתות פרק ד' מחוסרי כפרה [יא, א] ואנן קי"ל כתנא דפליגי עליה התם דבחיציא שפחה חוצייה בת חורין המאורסת לעבר עברי הכותב מדבר, כמו דאיתא בפרק השולח (מג, א), ולדרייה נחרפת לשון קדושין, הלכך האומר חרופתי בכל מקום מקודשת דקדיל כוותיה כמו שביארנו בהשולח וכ"כ הר"ם [אישות פ"ג ה"ו]. במאי עסקינן. בהני לישני דמיכביאי לן. מנא

בוה הלשון, והיא תאמר שהלשון תבין לשם קדושין, דודאי הוו קדושין, שבשעה ששמעו העדים הלשון [נתברר להם] שהן קדושין דלא שייך הכא למימר בטלה דעתם אצל כל אדם כדאמרינן בשבת (צב, א] דאנשי הוצל שמוציאים משור על ראשם אם עשו בשבת פטור בדטלה דעתן אצל כל אדם, דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל קדושין בכל לשון שתכיר ותבין שהוא לשון קדושין ויבינו השומעים גם כן (ב) כשנתקדשה מקודשת, דהא חרופתי ביהודה הואיל וביהודה הוי לשון קדושין: הריא שיהיה דעתה שנתנה לה בתורת כריתות ומדברנן כמו שכתבנו בגיטין פרק הורוק. [מענין לענין] באותו ענין. שכתבן שאמרה הן כלומר שרוצה להתקדש לו נתן לה הכסף. ו כלומר מענין הקדושין לענין אחר והוא מאותו ענין שכמר לה תוציא להתקדש לי ואמרה הן, ואמר כמה צריכה את לפתנסה, כמה יש לך נדוניא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא), ובעוד שהיו עסוקים באלו הדברים נתן לה הכסף. והלכתא כרבי מחברא ולא הוי קדושי. בטבי גיטין. בהלכותיהן. לא יאה לו עסק. להיות דיון בדבר שמוא יחיר ערזה ודווי עיוות שאינו חורר לחיקון. דרב יהודה אמר שמואל. והוא שעסוקין באותו ענין דוקא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא).

ודן די יהוי ליכי מינאי הוא גופו של גט ופליגי רבנן<sup>[א]</sup> עליה ושמואל סבר כרבנן<sup>[ב]</sup> וי"ל דהרי את מקודשת ולא אמר לי לא משמע כלל דמקודשת לי קאמר דאדם עשוי לקדש אשה לחצירו וידים שאין מוכיחות כלל כי הני ודאי קאמר שמואל לא הויין ידיס<sup>[ג]</sup> אבל זהאי

## ו.

דנדרים הוו מוכיחות טפי וכן ההוא דכותב טופסי גיטין<sup>[ד]</sup> הוו מוכיחות דאין אדם מגרש אשת חצירו אך דריש מסכת נזיר (דף ב:) **יש ספרים דגרסי האומר האה ה"ו נזיר אמר שמואל והוא שהיה נזיר עובר לפניו וקא אמר לימא דקסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים אין<sup>[ה]</sup> מש"ה<sup>[ו]</sup> ב נזיר עובר לפניו הוי ידים מוכיחות ומהני אכל אין נזיר עובר לפניו הוי ידים שאין מוכיחות ולא מהני ואית ספרים דגרסי לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ומשני עובר לפניו לא הויין ידים ואית עובר לפניו לא הויין ידים שאין מוכיחות לכל הפחות אכל אין עובר לפניו אפילו שאין מוכיחות לא הוי<sup>[ז]</sup>:**

**עצורתי** מהו. פי' צקונטרס לשון עצרת שמהא נאספת עמי בצית ורבותי מפרשים לשון כי אשה עלורה לנו ולא נהירא דההוא עלורה ממנו קאמר דהא אחימלך אמר לו לדוד אס נשמרו הנערים אך מאשה דוד אהדר ליה אשה עלורה לנו והננו טהורים עכ"ל ור"י מיישב לישנא דקרא כפירוש רבותיו דה"פ כי אשה שהיתה אכלנו מתמול שלשום היה זה<sup>א</sup> אכל עכשיו אכנו טהורים וימלא דכל אלו הלשונות השתא לישנא דקרא<sup>ב</sup>:

**משום שנא** והיא שפחה נחרפת **לאיש**. וסבר דקרא מיירי בלחיה שפחה וחליה צת חורין המאורסת לע"ע וכמ"ד שהשולח (גיטין דף מג.) דקידושין מופסין זה: **שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה**. ודוקא ציודה

אכל צעלמא לא דקסבר<sup>א</sup> דזשפחה כנענית הכתוב מדבר שאין קידושין מופסין זה: **לא יאה לו עסק עמהן**. פי' צקונטרס לא יאה דיין בדבר שמוא יחיר חסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן והר"ר עזריאל פי' שלא ידבר עם הנשים על עסקי קידושין לקדשם שפעמים שמהא מקודשת בלמיתרסם או צנתינתם ולא יצין וקשה מינח צקידושין בגירושין מה צדק אס יסבור שאינה [מגורשת] ושמוא איכא למיחש לכהן מיהו לישנא דעמניה לא משמע הכי דאין אדם יכול לימן גט אלא לאשתו ועוד דלקמן בפרקין (דף קג.) משמע שיש חשש חסור אשת איש דלאר וקשין לעולם מדור המגזול ומיהו יש לומר דאיכא למיחש אס פשטנא ידה וקצלה קידושין מאסרת<sup>א</sup>: **אפי' לא שמיעי לאה**. פירוש אדם שנתמנה לגיטין וקידושין לריכין אנו להודיעו הא דרבי יהודה אמר שמואל שלא יכשל צה דשכיחא או דילמא ליכא למיחש וכן משמע מתוך פירוש הקונטרס: **אשה**

ליה הכי בכריתות פרק ד' מחוסרי כפרה [יא, א] ואנן קי"ל כתנא דפליגי עליה התם דבחיציא שפחה חוצייה בת חורין המאורסת לעבר עברי הכותב מדבר, כמו דאיתא בפרק השולח (מג, א), ולדרייה נחרפת לשון קדושין, הלכך האומר חרופתי בכל מקום מקודשת דקדיל כוותיה כמו שביארנו בהשולח וכ"כ הר"ם [אישות פ"ג ה"ו]. במאי עסקינן. בהני לישני דמיכביאי לן. מנא

### עין משפט ונר מצוה

כז א ב מיי' פ"ג מהל' אישות הל"ז סמך עשין עט טוש"ע אה"ע סימן כ סעיף ב:
בז ג מיי' שס הל"ז טוש"ע שס סעי' ג:
בב ד מיי' שס הל"ז טוש"ע אה"ע שס סעי' ב:
ל ה מיי' שס הל"ז טוש"ע סעי' ג בלח"ה:
לא ו מיי' שס הל"מ ופ"א מהל' גירושין הל"יא סמך עשין עט טוש"ע שס סעי' א הל"ז טוש"ע פ"ג מהל' אישות סעי' א סמך שס טוש"ע שס סעי' ג:
לז ח מיי' שס הל"מ ופ"א מהל' גירושין הל"יא סמך שס טוש"ע אה"ע ס' כ סעי' א וס' קלו סעי' ב:
ט ט' טוש"ע שס ס' כ סעי' ג וס' קלו סעי' ב:
לד י מיי' פ"א מהל' גירושין הל"ד סמך שס טוש"ע אה"ע ס' קלו סעי' ד:



**תוס' ר"י הוקן**

הרי את אשתי. שקדשה בספק ואמר לה כך והיא כמרת ומבינה כונת הלשון, דאי לאו מבינה לאו כלום הוא. ואי נמי שהיה מדבר עמה על עסקי קדושיה שאע"פ שאינה מבינה הרי נחרצית ואע"פ שלא אמר לה כלום דיו. ואם קדשה בשטר מיירי שכתב לה כך. מיוחדת. לשון [א], ודיו לבשר אחד [בארשית ב, כד]. מיוחדת. [לשון] אשר לא יעדה [שמות כא, ח]. עורתי נגדתי. לשון אעשה לו עזר כנגדו [בארשית ב, יח]. צלעתי סגורתי תחת. [לשון] ויכן את הצלע ויסגור בשר תחתיה [שם] פסוק [א]. עצורתי. כלומר נאספת עמי בבית. ולא מצינן למימר קישור אשה צעורה לנו [י"א כא, ו] דההוא רציא הוי מנועה ממנו. תפושתי. לשון לא תפושתי [במדבר ה, יג], או רציל נתפסת עמי בבית. כי יקח. אלמא<sup>א</sup> לשון קדושין.

ואידך תבעי, והוי ספק מקודשת. [נשכן ביהודה קורין מופסין זה: **לא יאה לו עסק עמהן**. פי' צקונטרס לא יאה דיין בדבר שמוא יחיר חסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן והר"ר עזריאל פי' שלא ידבר עם הנשים על עסקי קידושין לקדשם שפעמים שמהא מקודשת בלמיתרסם או צנתינתם ולא יצין וקשה מינח צקידושין בגירושין מה צדק אס יסבור שאינה [מגורשת] ושמוא איכא למיחש לכהן מיהו לישנא דעמניה לא משמע הכי דאין אדם יכול לימן גט אלא לאשתו ועוד דלקמן בפרקין (דף קג.) משמע שיש חשש חסור אשת איש דלאר וקשין לעולם מדור המגזול ומיהו יש לומר דאיכא למיחש אס פשטנא ידה וקצלה קידושין מאסרת<sup>א</sup>: **אפי' לא שמיעי לאה**. פירוש אדם שנתמנה לגיטין וקידושין לריכין אנו להודיעו הא דרבי יהודה אמר שמואל שלא יכשל צה דשכיחא או דילמא ליכא למיחש וכן משמע מתוך פירוש הקונטרס: **אשה**

ליה הכי בכריתות פרק ד' מחוסרי כפרה [יא, א] ואנן קי"ל כתנא דפליגי עליה התם דבחיציא שפחה חוצייה בת חורין המאורסת לעבר עברי הכותב מדבר, כמו דאיתא בפרק השולח (מג, א), ולדרייה נחרפת לשון קדושין, הלכך האומר חרופתי בכל מקום מקודשת דקדיל כוותיה כמו שביארנו בהשולח וכ"כ הר"ם [אישות פ"ג ה"ו]. במאי עסקינן. בהני לישני דמיכביאי לן. מנא בוה הלשון, והיא תאמר שהלשון תבין לשם קדושין, דודאי הוו קדושין, שבשעה ששמעו העדים הלשון [נתברר להם] שהן קדושין דלא שייך הכא למימר בטלה דעתם אצל כל אדם כדאמרינן בשבת (צב, א] דאנשי הוצל שמוציאים משור על ראשם אם עשו בשבת פטור בדטלה דעתן אצל כל אדם, דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל קדושין בכל לשון שתכיר ותבין שהוא לשון קדושין ויבינו השומעים גם כן (ב) כשנתקדשה מקודשת, דהא חרופתי ביהודה הואיל וביהודה הוי לשון קדושין: הריא שיהיה דעתה שנתנה לה בתורת כריתות ומדברנן כמו שכתבנו בגיטין פרק הורוק. [מענין לענין] באותו ענין. שכתבן שאמרה הן כלומר שרוצה להתקדש לו נתן לה הכסף. ו כלומר מענין הקדושין לענין אחר והוא מאותו ענין שכמר לה תוציא להתקדש לי ואמרה הן, ואמר כמה צריכה את לפתנסה, כמה יש לך נדוניא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא), ובעוד שהיו עסוקים באלו הדברים נתן לה הכסף. והלכתא כרבי מחברא ולא הוי קדושי. בטבי גיטין. בהלכותיהן. לא יאה לו עסק. להיות דיון בדבר שמוא יחיר ערזה ודווי עיוות שאינו חורר לחיקון. דרב יהודה אמר שמואל. והוא שעסוקין באותו ענין דוקא (כלומר מי שכיחא האי מילתא שיהיה אדם מקדש או מגרש ואינו מפרש או לא שכיחא).